

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)

Abogacía

Derecho Procesal Civil

El Escrito Judicial

Comprender el procedimiento es el primer paso para ejercer el derecho con rigor y eficacia.

Apuntes de estudio

Isaac Edgar Camacho Ocampo

2026

Este es un modesto aporte a los estudiantes de “Derecho Procesal Civil”, no pretende sustituir el material oficial de la materia.

Índice general

1. Clasificación de los Actos Procesales	3
1.1. Actos de Postulación	3
1.2. Actos de Comunicación	4
1.3. Actos de Obtención o Petición	4
2. Estructura Formal del Escrito Judicial	5
2.1. Suma o Sumario (Título del Escrito)	5
2.2. Destinatario	6
2.3. Encabezamiento	6
2.3.1. Domicilio Procesal Constituido (Domicilio <i>Ad Litem</i>)	7
2.3.2. Domicilio Electrónico	7
2.3.3. Tipos de Domicilio: Distinción Conceptual	8
2.4. Identificación de los Autos (Carátula)	8
2.5. Cierre del Encabezamiento	9
2.6. Objeto de la Petición	9
2.7. Cierre Formal y Fórmulas de Estilo	10
2.8. Firmas	10
2.9. El Cargo	10
3. El Auto de Despacho	11
4. La Carátula del Expediente y el Sorteo de Juzgado	12
5. Patrocinio Letrado y Representación con Poder	13
5.1. Patrocinio Letrado (art. 56 CPCCN)	13
5.2. Representación con Poder	13

6. Ejemplo Práctico Integrador	15
7. Repaso Integrador — Método Cornell	17

Capítulo 1

Clasificación de los Actos Procesales

El **escrito judicial** constituye la herramienta habitual de comunicación del abogado con el tribunal durante el desarrollo de un proceso ya iniciado. A través de él, el profesional peticiona, impulsa y documenta los actos que componen el litigio.

Los actos procesales pueden clasificarse en tres categorías principales. Cabe señalar que las clasificaciones son herramientas didácticas y no verdades absolutas: su utilidad depende de la finalidad pedagógica que se persiga.

1.1. Actos de Postulación

Los actos de postulación son los referidos al ejercicio del **ius postulandi**, es decir, el derecho de postulación que tiene la parte. Son los actos principales del proceso: aquellos que propenden a la consecución de la sentencia de mérito.

Cuadro 1.1: Ejemplos de actos de postulación

Acto procesal	Descripción
Demanda	Acto que inicia el proceso por primera vez ante el tribunal.
Contestación de demanda	Respuesta formal de la parte demandada al proceso iniciado.
Alegato	Escrito final de cada parte en el que se evalúa la prueba producida.
Recurso	Impugnación de una resolución judicial ante una instancia superior.

1.2. Actos de Comunicación

Los actos de comunicación son aquellos mediante los cuales se da a conocer a las partes y al tribunal el contenido de los actos procesales. La comunicación en el proceso se realiza por escrito. En el contexto actual, ese escrito se presenta físicamente en el tribunal y también se digitaliza para que la contraparte lo conozca.

Cuando se peticiona algo que puede repercutir en la otra parte, el juez le corre traslado para escucharla, preservando así el equilibrio entre ambas partes.

Los mecanismos de comunicación más habituales son:

- Notificaciones (personales, por cédula, electrónicas).
- Cédulas.
- Oficios (dirigidos a entidades privadas o públicas).
- Exhortos (comunicaciones entre tribunales de distintas jurisdicciones).

1.3. Actos de Obtención o Petición

Los actos de obtención son los pedidos que el abogado le formula a la jurisdicción para desarrollar el proceso. El juez puede hacer lugar o no a la petición. A través de estos actos, el profesional impulsa el desarrollo del proceso.

Ejemplo: Solicitud de libramiento de oficio

El abogado le solicita al juez que libre un oficio de pedido de informes dirigido a una entidad. El juez provee el escrito haciendo lugar o denegando la petición.

Capítulo 2

Estructura Formal del Escrito Judicial

El escrito judicial posee una estructura formal compuesta por partes que deben respetarse para garantizar la validez de la presentación y la claridad de la comunicación con el tribunal. A continuación se desarrolla cada una de ellas en el orden en que aparecen en el documento.

2.1. Suma o Sumario (Título del Escrito)

La primera parte del escrito es la **suma** o **sumario**, que funciona como el título del documento. En ella el abogado sintetiza la petición que formula. Se coloca en el ángulo superior del escrito; la posición exacta (izquierda, centro o derecha) no es lo determinante, sino que sea consistente a lo largo del tiempo para permitir identificar rápidamente las presentaciones dentro del expediente.

Ejemplo: Ejemplos de suma o sumario

- *Líbrese oficio*
- *Agréguese partida*
- *Solicítese aclaración al perito*
- *Denúnciese hecho nuevo*

Nota

La consistencia en la ubicación del sumario a lo largo del tiempo permite al profesional identificar con mayor rapidez sus propias presentaciones cuando necesita consultarlas dentro del expediente.

2.2. Destinatario

A continuación del sumario se indica a quién va dirigido el escrito. En la mayoría de los casos es el **juez de primera instancia**, pero puede dirigirse también a la **Cámara de Apelaciones** o a la **Corte Suprema de Justicia**, según la instancia en que se encuentre el proceso. En cada caso debe identificarse correctamente al destinatario.

2.3. Encabezamiento

El encabezamiento contiene todos los datos de quien se presenta. El contenido y la forma varían según el tipo de actuación del abogado:

Cuadro 2.1: Diferencia entre patrocinio y representación en el encabezamiento

Modalidad	Características en el encabezamiento
Patrocinio letrado (art. 56 CPCCN)	El cliente actúa por su propio derecho. El encabezamiento se redacta en su nombre (primera o tercera persona). Firman ambos: el cliente a la derecha, el letrado patrocinante a la izquierda.
Representación con poder	El abogado actúa en nombre y representación del cliente, invocando el poder notarial otorgado. El encabezamiento se redacta en nombre del apoderado. Solo firma el abogado.

Los datos que deben constar obligatoriamente en el encabezamiento incluyen:

- Nombre y apellido de quien se presenta y carácter en que lo hace (por su propio derecho o como apoderado).
- Nombre completo del letrado patrocinante o apoderado.
- Matrícula del abogado: Tomo y Folio del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) u organismo equivalente.
- Categoría fiscal (monotributista o responsable inscripto en IVA) y número de CUIT.
- Domicilio constituido para el proceso (domicilio procesal).
- Domicilio electrónico (número de CUIT o CUIL).

Importante

En cada escrito, el abogado debe repetir todos sus datos de registración y matriculación. Esta obligación de reiteración garantiza la identificación del profesional en cada presentación individual.

El escrito puede redactarse en primera o en tercera persona, pero una vez elegido el estilo debe mantenerse coherente en todo el documento.

2.3.1. Domicilio Procesal Constituido (*Domicilio Ad Litem*)

El **domicilio constituido para el proceso** se denomina *domicilio ad litem* o domicilio procesal. Es el domicilio especialmente denunciado para recibir las notificaciones que se cursen durante el proceso.

Definición: Domicilio procesal (ad litem)

Es el domicilio especialmente constituido por las partes para el proceso judicial. Es siempre el domicilio del abogado, dado que allí se reciben las notificaciones procesales. No puede haber dos domicilios constituidos separados para la parte y el letrado; en general se denuncia un único domicilio constituido que los comprende a ambos.

Importante

El domicilio constituido debe estar dentro del **radio de actuación territorial del tribunal** (ámbito de competencia territorial). Si el proceso tramita ante un juzgado de la Ciudad de Buenos Aires, el domicilio constituido debe estar en la Ciudad de Buenos Aires. Si tramita en San Isidro, Morón, San Martín o Quilmes, el domicilio constituido debe encontrarse en la correspondiente jurisdicción.

2.3.2. Domicilio Electrónico

Con el avance de la digitalización del proceso judicial, se incorporó la obligatoriedad del domicilio electrónico. El identificador utilizado es el **CUIT** o **CUIL** del abogado.

Definición: Domicilio electrónico

Domicilio constituido en formato digital, identificado mediante el número de CUIT o CUIL del profesional, utilizado para recibir notificaciones electrónicas en el marco del expediente digital.

Importante

La **Ley 26.685** creó el llamado expediente electrónico y sentó las bases para el desarrollo de las notificaciones electrónicas en el proceso judicial. A partir de ella, la Corte Suprema de Justicia comenzó a desarrollar el sistema de notificaciones electrónicas, haciendo obligatorio contar con un domicilio electrónico en cada presentación.

2.3.3. Tipos de Domicilio: Distinción Conceptual

El apunte menciona la necesidad de distinguir entre los distintos tipos de domicilio que pueden aparecer en el proceso:

- Domicilio real
- Domicilio legal
- Domicilio especial
- Domicilio social
- Domicilio procesal (ad litem)

2.4. Identificación de los Autos (Carátula)

Luego del encabezamiento se indica en qué expediente (*autos*) se está dejando el escrito. Esta identificación es fundamental para que el personal de mesa de entrada del juzgado sepa en qué expediente incorporar la presentación.

Definición: Autos

Término forense que designa al expediente o proceso judicial. Proviene de los usos forenses históricos. Las resoluciones del juez suelen comenzar con la expresión “*autos y vistos*”, equivalente a “visto el expediente, resuelvo tal cosa”.

La identificación de los autos en el escrito se denomina **carátula** e indica:

- Nombre y apellido de la parte actora.
- Nombre y apellido de la parte demandada.
- Objeto del proceso (tipo de juicio).

En la práctica forense se utiliza la abreviatura “c/” (barra) en lugar de la preposición “contra”, para atenuar la dureza de la expresión. Asimismo, se utiliza “s/” (barra) para indicar el objeto del proceso.

Ejemplo: Carátulas habituales

- *Pérez, Juan Alberto c/ García, Pedro s/ Ordinario — Daños y Perjuicios*
- *García, Ana María c/ Pérez, Juan Alberto s/ Alimentos*

Nota

El término “**fojas**” (abreviado “fs.”) es otro uso forense habitual que designa las hojas del expediente. Proviene del español antiguo y se mantiene incorporado a la práctica profesional.

2.5. Cierre del Encabezamiento

Luego de la identificación de los autos se cierra el encabezamiento con una fórmula formal que introduce el cuerpo del escrito.

Fórmula / Regla: Cierres de encabezamiento según persona gramatical

- En primera persona: “... *en los autos caratulados ‘Pérez, Juan Alberto c/ García, Pedro s/ Ordinario’*, a *Vuestra Señoría* **digo:**”
- En tercera persona: “... *a Vuestra Señoría* **dice:**”

2.6. Objeto de la Petición

El objeto o cuerpo principal del escrito es donde se formula concretamente el pedido al juez. Debe ser claro y preciso.

Cuando la petición es más compleja, el objeto puede extenderse con un **petitorio**, que enumera ordenadamente cada uno de los pedidos que se formulan al tribunal.

Ejemplo: Objeto simple

“Vengo a solicitar que se libere el oficio dirigido a XX Sociedad Anónima, cuyo plazo de contestación venció sin que haya sido respondido.”

Ejemplo: Petitorio enumerado

“Solicito a Vuestra Señoría:

Primero: que se agregue la documentación acompañada.

Segundo: que se tenga presente el hecho nuevo denunciado y que, si se corre traslado del mismo, se dé lugar al hecho nuevo denunciado.”

2.7. Cierre Formal y Fórmulas de Estilo

El cierre del escrito utiliza fórmulas propias de los usos forenses. Las más habituales son:

Cuadro 2.2: Fórmulas de cierre habituales en el escrito judicial

“Proveer de conformidad será justicia.”

“Solicito se provea, así la justicia.”

“Será justicia que se provea.”

Todas estas fórmulas expresan el pedido al tribunal de que haga lugar a la petición.

2.8. Firmas

Luego de la fórmula de cierre se colocan las firmas:

- En el caso de **patrocinio letrado**: firma la parte a la derecha y el letrado patrocinante a la izquierda.
- En el caso de **representación con poder**: solo firma el abogado apoderado.

2.9. El Cargo

El cargo es la constancia que coloca el tribunal cuando el abogado deja el escrito en mesa de entrada.

Definición: Cargo

Constancia que el tribunal estampa sobre el escrito al momento de su recepción. Indica: fecha de presentación, hora de presentación, si fue presentado con copias o sin copias, y lleva la firma del letrado. Acredita fehacientemente el momento en que el escrito ingresó al expediente.

Capítulo 3

El Auto de Despacho

Una vez que el abogado deja el escrito en la mesa de entrada del tribunal, el personal lo incorpora al expediente. Posteriormente, un empleado proyecta una resolución para que el juez o el secretario la firme. Esa resolución se denomina **auto de despacho**.

Definición: Auto de despacho

Resolución del tribunal que provee el escrito presentado. Puede hacer lugar a lo pedido o rechazarlo. Se redacta generalmente en la parte posterior del escrito o en una foja separada. En los autos de mero trámite, puede ser firmado por el secretario; cuando implica comunicación con otros tribunales, requiere la firma del juez.

Ejemplo: Auto de despacho — caso práctico

“Buenos Aires, 10 de marzo de 2009. Atendiendo al objeto de la petición, líbrese el oficio solicitado. Firmado: Fernández, Secretario.”

A través de un acto de petición (el escrito), el abogado impulsa el desarrollo del proceso, y el auto de despacho es la respuesta institucional del tribunal a esa petición.

Capítulo 4

La Carátula del Expediente y el Sorteo de Juzgado

Al momento de iniciarse el proceso, el profesional concurre a la Cámara de Apelaciones y sortea el juzgado por vía de sistema informático. El sistema emite una hoja que indicará, entre otros datos:

- Nombre de la parte actora y de la parte demandada.
- Objeto del proceso (tipo de juicio).
- Número de juzgado asignado.

Ejemplo: Carátula generada por sistema

Pérez, Juan Alberto c/ García, Pedro s/ Ordinario — Daños y Perjuicios — Juzgado N.º 25

Esa hoja generada por el sistema es la **carátula del proceso** y encabeza la totalidad de la documentación de la demanda. Con ella se lleva el escrito de demanda al juzgado sorteado, donde comienza a armarse el expediente físico.

Nota

Dentro del expediente, la documentación acompañante se incorpora al inicio y el escrito de demanda (que el tribunal retiene para trabajarlo y despachar) se ubica al final.

Capítulo 5

Patrocinio Letrado y Representación con Poder

5.1. Patrocinio Letrado (art. 56 CPCCN)

Definición: Patrocinio letrado

Modalidad de actuación procesal en la cual el cliente actúa por su propio derecho, mientras que el abogado interviene como letrado patrocinante. El abogado dirige estratégicamente el proceso sin representar formalmente al cliente. El artículo 56 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN) establece la **obligatoriedad** del patrocinio letrado.

En el patrocinio letrado:

- El escrito se redacta en nombre del cliente (primera o tercera persona).
- **Firman ambos:** el cliente a la derecha, el letrado patrocinante a la izquierda.
- El domicilio constituido suele ser el del estudio del abogado.

5.2. Representación con Poder

Definición: Representación con poder (apoderado)

Modalidad de actuación procesal en la cual el abogado actúa en nombre y representación del cliente, sobre la base de un mandato notarial (poder). El apoderado comparece en lugar del cliente, invocando el poder otorgado.

En la representación con poder:

- El escrito se redacta en nombre del abogado, invocando la representación.

- Solo firma el abogado apoderado.
- No es necesaria la firma del cliente en cada escrito.

Capítulo 6

Ejemplo Práctico Integrador

Ejemplo: Caso: Pérez, Juan Alberto c/ García, Pedro s/ Ordinario — Daños y Perjuicios

A continuación se reproduce el modelo de escrito judicial desarrollado durante la clase. Se trata de un acto de petición en el cual se solicita el libramiento de un oficio dirigido a la firma XX S.A., cuyo plazo de contestación venció sin que haya sido respondido.

LÍBRESE OFICIO

Señor Juez:

Juan Alberto Pérez, por su propio derecho, con domicilio procesal constituido junto a su letrado patrocinante, Dr. Jorge A. Rojas, CPACF Tomo _____ Folio _____, Responsable Inscripto en IVA N.º _____, en la calle _____ N.º _____ piso ____ of. __, Ciudad de Buenos Aires, y domicilio electrónico N.º (CUIT) _____,

en los autos caratulados “Pérez, Juan Alberto c/ García, Pedro s/ Ordinario”,

a Vuestra Señoría digo:

Que vengo a solicitar se libre el oficio dirigido a XX Sociedad Anónima, toda vez que ha vencido el plazo para su contestación y no fue respondido.

Proveer de conformidad será justicia.

Dr. Jorge A. Rojas
Letrado patrocinante
(firma izquierda)

Juan Alberto Pérez
Por su propio derecho
(firma derecha)

CARGO: (completado por el tribunal: fecha, hora, copias presentadas, firma del letrado)

AUTO DE DESPACHO:

Buenos Aires, 10 de marzo de 2009. Atendiendo al objeto de la petición, líbrese el oficio solicitado. Firmado: Fernández, Secretario.

Capítulo 7

Repaso Integrador — Método Cornell

Cuadro 7.1: Cuadro Cornell: El Escrito Judicial

Preguntas / palabras clave	Notas / respuestas
¿Qué es el escrito judicial?	Instrumento formal mediante el cual el abogado se comunica con el tribunal durante el desarrollo de un proceso ya iniciado. Es la herramienta cotidiana de comunicación en el litigio.
¿Cuáles son los tres tipos de actos procesales?	(1) Actos de postulación : propenden a la sentencia de mérito (demanda, contestación, alegatos, recursos). (2) Actos de comunicación : dan a conocer los actos procesales a las partes (notificaciones, cédulas, oficios, exhortos). (3) Actos de obtención o petición : pedidos que el abogado formula al juez para impulsar el proceso.
¿Qué es la suma o sumario?	Título del escrito judicial, ubicado en el ángulo superior del documento. Sintetiza la petición formulada (ej.: “Líbrese oficio”, “Agréguese partida”, “Denúnciese hecho nuevo”). Su consistencia a lo largo del tiempo permite identificar rápidamente las propias presentaciones dentro del expediente.
¿Qué datos contiene el encabezamiento?	Nombre y carácter del presentante; nombre, matrícula (Tomo y Folio, CPACF) y categoría fiscal del letrado; domicilio procesal constituido; domicilio electrónico (CUIT/CUIL). El estilo (primera o tercera persona) debe ser coherente en todo el escrito.
¿Qué es el domicilio procesal o <i>ad litem</i> ?	Domicilio especialmente constituido para el proceso, siempre en la sede del abogado. Es donde se reciben las notificaciones. Debe encontrarse dentro del radio de actuación territorial del tribunal. Puede ser físico y/o electrónico.
¿Qué establece la Ley 26.685?	Crea el expediente electrónico y sienta las bases del sistema de notificaciones electrónicas. A partir de ella se exige el domicilio electrónico, identificado mediante el CUIT o CUIL del abogado.
¿Qué diferencia hay	En el patrocinio (art. 56 CPCCN), el cliente actúa por